

目 录

法律知识	1
第一章 法理学	1
第二章 宪法	7
第三章 刑法	14
第四章 行政法	19
第五章 民法	31
第六章 其他法	37

法律知识

第一章 法理学

一、法的概述

法是由特定物质生活条件所决定的统治阶级意志的体现，是由国家_____或_____并由_____保证实施的行为规范的总和。

二、法的规范作用

口诀	释义	作用对象
教（教）	教育作用：通过法的实施，法律规范对人们今后的行为发生直接或间接的诱导影响	_____的行为
预（育）	预测作用：根据法律规定，人们可以预先估计到他们相互间将如何行为	_____的行为
引（尹）	指引作用：法作为行为规范，为人们提供某种行为模式，指引人们可以这样行为、必须这样行为或不得这样行为，从而对行为者本人的行为产生影响	_____的行为
制（志）	强制作用：法为保障自己得以充分实现，运用国家强制力制裁、惩罚违法行为。法的强制作用是法的其他作用的保证	违法犯罪者的违法犯罪行为
评（平）	评价作用：法作为一种社会规范具有判断、衡量他人行为是否合法或有效的作用	_____的行为

三、当代中国法的正式渊源

渊源种类		制定主体
宪法		制宪主体——人民； 制宪机关——第一届全国人民代表大会第一次全体会议
法律		全国人大——基本法律； 全国人大常委会——非基本法律
行政法规		_____
地方性法规	省级法规	省、自治区、直辖市的人大及其常委会
	市级法规	设区的市、自治州的人大及其常委会——报省级人大常委会 批准后生效
规章	部门规章 _____	国务院各部委和有权直属机构
	地方政府规章	省一级和_____一级政府
自治法规		自治区人大——报全国人大常委会批准后生效 自治州、自治县人大——报_____批准后生效

四、法的效力

1.不同位阶法的冲突原则

(1) 行政法规_____规章、行政法规_____地方性法规。

(2) 地方性法规与部门规章之间具有同等效力，对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用_____的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请_____裁决。

(3) 部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行。部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由_____裁决。

2.同一位阶法的冲突原则

_____优先一般法、新法（后法）优先旧法。

五、法律关系

1.法律关系的概念

法律关系是在法律规范调整社会关系的过程中所形成的人们之间的_____关系。

2.法律关系的构成要素

法律关系由法律关系主体（自然人、法人、非法人组织、国家）、法律关系内容（权利、义务）和法律关系_____（如物、人身利益、精神财富、行为）三要素构成。

六、法律责任

1.概念

法律责任，是指行为人由于违法行为、_____行为或者由于法律规定而应承担的某种不利的法律后果。

2.法律制裁的分类

法律制裁，是指由特定国家机关对违法者依其法律责任而实施的强制性惩罚措施。法律制裁可分为刑事制裁、民事制裁、行政制裁和_____制裁。

七、法的实施

1.法的遵守

法的遵守又称为守法，是指国家机关、社会组织和_____依照法的规定，行使权利（权力）和履行义务（职责）的活动。

2.法的执行

法的执行又称为执法，狭义的执法仅指法定的_____机关、授权或委托的组织及其公职人员在行使行政管理权的过程中贯彻实施法律的活动。

3.法的适用是指_____机关依照法定职权和程序，具体应用法律处理案件的专门活动。

背诵手册答案

一、法的概述

制定、认可、国家强制力。

二、法的规范作用

口诀	释义	作用对象
教（教）	教育作用：通过法的实施，法律规范对人们今后的行为发生直接或间接的诱导影响	一般人的行为
预（育）	预测作用：根据法律规定，人们可以预先估计到他们相互间将如何行为	人们相互间的行为
引（尹）	指引作用：法作为行为规范，为人们提供某种行为模式，指引人们可以这样行为、必须这样行为或不得这样行为，从而对行为者本人的行为产生影响	每个人自己的行为
制（志）	强制作用：法为保障自己得以充分实现，运用国家强制力制裁、惩罚违法行为。法的强制作用是法的其他作用的保证	违法犯罪者的违法犯罪行为
评（平）	评价作用：法作为一种社会规范具有判断、衡量他人行为是否合法或有效的作用	他人的行为

三、当代中国法的正式渊源

渊源种类	制定主体
宪法	制宪主体——人民； 制宪机关——第一届全国人民代表大会第一次全体会议
法律	全国人大——基本法律；

		全国人大常委会——非基本法律
行政法规		国务院
地方性法规	省级法规	省、自治区、直辖市的人大及其常委会
	市级法规	设区的市、自治州的人大及其常委会——报省级人大常委会批准后生效
规章	部门规章	国务院各部委和有权直属机构
	地方政府规章	省一级和设区的市一级政府
自治法规		自治区人大——报全国人大常委会批准后生效 自治州、自治县人大——报省级人大常委会批准后生效

四、法的效力

1.不同位阶法的冲突原则

- (1) 高于、高于。
- (2) 地方性法规、全国人民代表大会常务委员会。
- (3) 国务院。

2.特别法。

五、法律关系

1.权利和义务。

2.客体。

六、法律责任

1.违约。

2.违宪。

七、法的实施

- 1.公民个人。
- 2.国家行政。
- 3.国家司法。

第二章 宪法

一、宪法的特征和基本原则

1.宪法的特征

(1) 宪法是国家的根本法

①在内容上，宪法规定国家_____、最重要的问题。

②在法律效力上，宪法的法律效力最高。

③宪法在_____上，比普通法律更加严格。

(2) 宪法是公民权利的保障书

(3) 宪法是民主事实法律化的基本形式

2.宪法的基本原则

(1) 人民主权原则

国家的一切权力属于_____。

(2) 基本人权原则

国家尊重和保障人权于_____年写入宪法。

(3) 法治原则

法律面前人人平等，反对任何组织和个人享有法律之外的特权。

(4) 权力制约原则

国家权力的各部分之间相互监督、彼此牵制，从而保障公民的权利。

二、宪法的修改

1.我国宪法的修改程序

宪法的修改，由全国人民代表大会常务委员会或者_____以上的全国人民代表大会代表提议，并由全国人民代表大会以全体代表的_____以上的多数通过。

2.我国宪法修改的实践

新中国先后颁布了一个宪法性文件和四部宪法，即《_____》（起临时宪法作用）、1954年宪法（中国第一部社会主义类型的宪法）、1975年宪法、1978年宪法、1982年宪法（现行宪法）。

1982 年宪法，分别于 1988 年、1993 年、1999 年、2004 年和 2018 年以宪法修正案的形式进行了 5 次部分修改。

3.我国历次宪法修正案的主要内容

	主要内容
1988 年宪法修正案	允许转让 土地的使用权 。
1993 年宪法修正案	县级人大 任期从三年改为五年。
1999 年宪法修正案	依法治国 ，建设社会主义法治国家。
2004 年宪法修正案	国家尊重和保障人权 ； <u> </u> 人大任期从三年改为 五年 。
2018 年宪法修正案	(1) 中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征； (2) 国家机构中增加 “<u> </u>”； (3) 增加<u> </u>制度； (4) 取消<u> </u>的连任限制。

三、我国的国体、政体

1.国体

我国的国体是 ， 是中华人民共和国的根本制度。

2.政体

我国的政体是 。 是中国特色社会主义最本质的特征。

四、选举制度

1.中国公民、年满 周岁、未被剥夺政治权利，即享有选举权和被选举权；

2. 的市、市辖区、县、自治县、乡、民族乡、镇的人民代表大会的代表，由选民直接选举。

3.全国和地方各级人民代表大会代表的选举，一律采用 投票的方法。

五、基层群众自治制度、民族区域自治制度与特别行政区制度

1.基层群众自治组织

_____和_____是我国的基层群众自治组织，每届任期5年，成员可以连选连任。

2.民族区域自治制度

(1) 民族自治地方：自治区、自治州、_____。

(2) 自治机关：民族自治地方的人大和政府。

(3) 领导担任：_____系统首长，必须本民族公民担任；权力系统（人大常委会）的主任或副主任中有本民族公民即可。

3.特别行政区制度

特别行政区拥有高度自治权：主要有行政管理权、立法权、独立的司法权和终审权，但是不拥有_____和防务权。

六、国家经济制度

1.属于国家所有的：矿藏、水流、海域、_____的土地、无线电频谱资源、无居民海岛、国防资产。

2.属于集体所有的：自留山、自留地、_____。

3.公民的_____的私有财产不受侵犯。

4.国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予_____。

七、公民的基本权利

1.任何公民，非经人民检察院批准或者决定或者人民法院决定，并由_____执行，不受逮捕；

2.中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利；对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家机关提出_____、控告或者检举的权利，但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。

3.物质帮助权：公民在年老、疾病或者_____的情况下享有。

八、国家机构

1. 全国人大

(1) 性质：最高国家权力机关。

(2) 重要职权：

①修改宪法和监督宪法实施。

②制定和修改基本法律。

③对国家机构组成人员的选举、决定和罢免（选主席、定总理）。

④决定国家的重大事项。批准省、自治区和直辖市的_____；决定特别行政区的设立及其制度。

⑤最高监督权。

2. 全国人大常委会

(1) 性质：是全国人大的常设机关。

(2) 重要职权：

①解释宪法和法律、监督宪法实施。

②制定和修改非基本法律。

③规范性文件的审查、监督权。撤销_____制定的同宪法、法律相抵触的行政法规、决定和命令。撤销省、自治区、直辖市国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的地方性法规和决议。

④预算管理权。

⑤重大事务决定权。决定_____；决定全国或者个别省、自治区和直辖市进入紧急状态；决定驻外全权代表的任免；决定全国总动员或者局部动员；决定批准或废除同外国缔结的条约和重要协定。

3. 国家主席

(1) 性质：是一个独立的国家机关，对内、对外代表国家；是我国的国家元首。

(2) 重要职权：

①公布_____、发布命令；

②任免国务院组成人员和驻外全权代表；

③外交权；

④荣典权。

4. 国务院

(1) 性质：是我国最高国家权力机关的执行机关，是最高_____机关，是中央人民政府。

(2) 重要职权：

①立法权。制定行政法规。

②重大事项决定权。批准省、自治区、直辖市的区域划分，批准自治州、县、自治县、市的_____和区域划分；依照法律规定决定省、自治区、直辖市的范围内部分地区进入紧急状态。

5. 其他国家机构

国家监察委员会：_____机关。

人民法院：国家的_____机关。

人民检察院：国家_____机关。

背诵手册答案

一、宪法的特征和基本原则

1. 宪法的特征

(1) 宪法是国家的根本法

①最根本。

③制定和修改。

2. 宪法的基本原则

(1) 人民。

(2) 2004。

二、宪法的修改

1. 五分之一、三分之二。

2. 中国人民政治协商会议共同纲领。

3. 我国历次宪法修正案的主要内容

	主要内容
1988 年宪法修正案	允许转让土地的使用权。
1993 年宪法修正案	县级人大任期从三年改为五年。

1999 年宪法修正案	依法治国，建设社会主义法治国家。
2004 年宪法修正案	国家尊重和保障人权；乡级人大任期从三年改为五年。
2018 年宪法修正案	（1）中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征； （2）国家机构中增加“监察机关”； （3）增加宪法宣誓制度； （4）取消国家主席的连任限制。

三、我国的国体、政体

- 1.人民民主专政、社会主义制度。
- 2.人民代表大会制度、中国共产党领导。

四、选举制度

- 1.18；
- 2.不设区。
- 3.无记名。

五、基层群众自治制度、民族区域自治制度与特别行政区制度

- 1.居委会、村委会。
- 2.民族区域自治制度
 - （1）自治县。
 - （3）最高行政。
- 3.外交权。

六、国家经济制度

- 1.城市。
- 2.宅基地。
- 3.合法。
- 4.补偿。

七、公民的基本权利

- 1.公安机关;
- 2.申诉。
- 3.丧失劳动能力。

八、国家机构

- 1.建置。
- 2.全国人大常委会
 - (2) 重要职权:
- ③国务院。
- ⑤特赦。
3. 法律
4. 国务院
 - (1) 国家行政。
 - (2) 重要职权:
- ②建置。
5. 最高监察、审判、法律监督。

第三章 刑法

一、犯罪主体

自然人的刑事责任年龄如下表所示：

年龄	刑事责任
不满 12 周岁（年龄 < 12）	不负刑事责任
已满 12 周岁不满 14 周岁 （12 ≤ 年龄 < 14）	犯故意杀人、_____罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任
已满 14 周岁不满 16 周岁 （14 ≤ 年龄 < 16）	只对 8 种严重犯罪负刑事责任：故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、_____、强奸、贩卖毒品、_____、爆炸、投放危险物质
已满 16 周岁（年龄 ≥ 16）	应当负刑事责任

特殊群体的从宽处理：

（1）未成年人：未成年人犯罪，应当_____处罚。

（2）老年人：已满 75 周岁的人故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚；过失犯罪的，应当从轻或者减轻处罚。

二、犯罪排除事由

1. 正当防卫

（1）概念

为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。

（2）特殊防卫

对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、_____以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。

2.紧急避险

紧急避险，是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身和其他权利免受正在发生的危险，不得已而采取的损害另一较小的合法利益，以保护较大的合法权益的行为。紧急避险行为造成损害的_____刑事责任。

三、刑罚

1.主刑

主刑的类型及其具体内容如下表所示：

类型		性质	期限	执行机关	其他要点
管制		限制自由刑	3 个月-2 年（数罪并罚不超过 3 年）	_____	同工同酬
拘役		剥夺自由刑（短期）	_____（数罪并罚不超过 1 年）	公安机关	每月可以回家一至两天；劳动有报酬
有期徒刑		剥夺自由刑（一定期限）	_____	监狱（剩余刑期 3 个月以下的公安机关执行）	适用最广泛的主刑
无期徒刑		剥夺自由刑（终身）	无期（但可能减刑或假释）	监狱	自由刑中最严厉的刑罚
死刑	立即执行	剥夺生命刑		人民法院	最高院 _____核准
	缓期 2 年执行			监狱	除高院判决的外，由高院核准
	不适用死		(1) 犯罪的时候不满_____周岁的人。		

刑的情形	(2) _____ 的时候怀孕的妇女。 (3) 审判时已满 _____ 周岁的人，但以特别残忍手段致人死亡的除外。
------	---

2.附加刑

附加刑的类型及其具体内容如下表所示：

类型	内容	执行机关
罚金	犯罪人向国家缴纳一定数额金钱	人民法院
剥夺政治权利	剥夺以下权利：选举权和被选举权；言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利；担任 _____ 职务的权利； 担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利	公安机关
没收财产	没收犯罪分子个人合法财产	人民法院
_____	强迫犯罪的外国人（包括无国籍人）离开中国国（边）境	公安机关

背诵手册答案

一、犯罪主体

自然人的刑事责任年龄如下表所示：

年龄	刑事责任
不满 12 周岁（年龄 < 12）	不负刑事责任
已满 12 周岁不满 14 周岁 （12 ≤ 年龄 < 14）	犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任
已满 14 周岁不满 16 周岁 （14 ≤ 年龄 < 16）	只对 8 种严重犯罪负刑事责任：故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、抢劫、强奸、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质

已满 16 周岁（年龄 ≥ 16 ）	应当负刑事责任
-------------------------	---------

特殊群体的从宽处理：

（1）**从轻或者减轻。**

二、犯罪排除事由

1. 绑架。

2. 不负。

三、刑罚

1. 主刑

主刑的类型及其具体内容如下表所示：

类型		性质	期限	执行机关	其他要点
管制		限制自由 刑	3 个月-2 年（数罪并罚不超过 3 年）	社区矫正机构	同工同酬
拘役		剥夺自由 刑（短期）	1-6 个月（数罪并罚不超过 1 年）	公安机关	每月可以回家一至两天；劳动有报酬
有期徒刑		剥夺自由 刑（一定期限）	6 个月-15 年	监狱（剩余刑期 3 个月以下的公安机关执行）	适用最广泛的主刑
无期徒刑		剥夺自由 刑（终身）	无期（但可能减刑或假释）	监狱	自由刑中最严厉的刑罚
死刑	立即执行	剥夺生命 刑		人民法院	最高院 核准
	缓期 2 年			监狱	除高院判决的

	执行				外，由高院核准
	不适用死刑的情形	(1) 犯罪的时候不满 18 周岁的人。 (2) 审判的时候怀孕的妇女。 (3) 审判时已满 75 周岁的人，但以特别残忍手段致人死亡的除外。			

2.附加刑

附加刑的类型及其具体内容如下表所示：

类型	内容	执行机关
罚金	犯罪人向国家缴纳一定数额金钱	人民法院
剥夺政治权利	剥夺以下权利：选举权和被选举权；言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利；担任国家机关职务的权利；担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利	公安机关
没收财产	没收犯罪分子个人合法财产	人民法院
驱逐出境	强迫犯罪的外国人（包括无国籍人）离开中国国（边）境	公安机关

第四章 行政法

一、行政法的基本原则

行政法的基本原则如下表所示：

基本原则	具体含义
合法行政	①行政机关必须遵守现行有效的法律；②行政机关应当依照法律授权活动
_____	行政决定应当具有理性，属于实质行政法治的范畴，尤其适用于裁量性行政管理活动，具体包括：①公平公正原则（要平等对待行政管理相对人，不偏私，不歧视）；②考虑相关因素原则（作出行政决定和进行行政裁量时，只能考虑符合立法授权目的的相关因素，不得考虑不相关因素）；③比例原则，要求合目的性、适当性、损害最小
_____	①行政公开原则：除涉及国家秘密和依法受到保护的商业秘密、个人隐私之外，行政机关实施行政管理应当公开，以实现公民知情权 ②公众参与原则：行政机关作出重要规定或者决定，应当听取公民、法人和其他组织的意见。特别是作出对公民、法人和其他组织不利的决定，要听取他们的陈述和申辩 ③回避原则：行政机关工作人员履行职责，与行政管理相对人存在利害关系时，应当回避
_____	①行政效率原则：积极履行法定职责、遵守法定时限 ②便利当事人原则：禁止增加当事人程序负担
诚实守信	①行政信息真实原则；②保护公民信赖利益原则
_____	①行政效能原则；②行政责任原则

二、公务员

公务员，是指依法履行公职、纳入国家行政编制、由国家财政负担工资福利的工作人员。

1. 公务员的录用

不得录用为公务员的情形包括：

- （1）因犯罪受过刑事处罚的；
- （2）被开除中国共产党党籍的；
- （3）被开除公职的；
- （4）被依法列为失信联合惩戒对象的；
- （5）法律规定其他情形。

2. 公务员的考核

- (1) 内容：德、能、勤、绩、廉，重点考核_____和工作实绩。
- (2) 方式：平时考核、_____考核和定期考核等。
- (3) 定期考核结果：优秀、称职、基本称职、不称职；以书面形式通知本人。

3. 公务员的奖惩

- (1) 奖励包括：_____、记三等功、记二等功、记一等功、授予称号。
- (2) 处分包括：警告（_____个月）、记过（12个月）、记大过（18个月）、_____（24个月）、撤职（24个月）、开除。处分的种类不包括免职、降职、引咎辞职、责令辞职等。

4. 公务员的交流

方式包括调任和转任。

5. 公务员的回避

- (1) 任职回避：夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的，不得在同一机关隶属于同一个领导、直接上下级领导、一方是领导另一方从事_____、人事、纪检、监察、审计、财务工作。
- (2) 地域回避：公务员担任乡级机关、县级机关、设区的市级机关及其有关部门主要领导职务的，应当实行地域回避。

三、行政许可

1. 行政许可的概念

行政许可，是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行为。许可内容是国家一般禁止的活动。

2. 行政许可的设定权限

- (1) 经常性行政许可的设定
法律、行政法规、地方性法规可以设定经常性行政许可。
- (2) 非经常性行政许可的设定
_____和省级政府规章可以设定非经常性行政许可。

3. 行政许可的实施

(1) 决定时间：除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起_____日内作出行政许可决定。

(2) 听证程序：

行政机关可依职权主动听证，可依当事人申请听证（申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起_____日内提出申请，行政机关在 20 日内组织听证）。

四、行政处罚概述

1. 行政处罚的概念

行政处罚是指行政机关依法对违反行政管理秩序的公民、法人或者其他组织，以减损权益或者增加义务的方式予以惩戒的行为。

2. 一事不再罚原则

对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。

3. 行政处罚的种类

行政处罚的种类如下表所示：

学理分类	人身（自由）罚	资格罚	行为罚	财产罚	声誉（申诫）罚
法定种类	_____	_____、降低资质等级、吊销许可证件	限制开展生产经营活动、_____、责令关闭、限制从业	罚款；没收违法所得、非法财物	警告、_____

4. 行政处罚的设定

- (1) 法律→可以设定各种行政处罚。
- (2) _____→可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。
- (3) 地方性法规→可以设定除限制人身自由、_____以外的行政处罚。
- (4) 部门规章→可以设定警告、通报批评或一定数量罚款的处罚。
- (5) 地方政府规章→可以设定警告、通报批评或一定数量罚款的行政处罚。

5.行政处罚的裁量情节

不予处罚的情形：不满_____周岁；精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时违法；违法行为轻微 + 及时纠正 + 没有造成危害后果；有证据足以证明没有主观过错的，但法律、行政法规另有规定的除外。

五、行政处罚程序

1.行政处罚程序的一般规定

行政处罚应当由具有行政执法资格的执法人员实施。执法人员不得少于_____人。

2.听证程序与简易程序

听证程序与简易程序的适用条件与主要程序规则如下表所示：

项目	适用条件	主要程序规则
简易程序	①违法事实确凿；②有法定依据；③处罚较轻（警告；对公民罚款_____元以下，对法人、其他组织罚款 3000 元以下。法律另有规定的从其规定）	当场决定，当场交付处罚决定书
听证程序	①当事人申请，由行政机关组织；②针对较大数额罚款；没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物；降低资质等级、吊销许可证件；责令停产停业、责令关闭、限制从业；其他较重的行政处罚等情形	（1）时间：①当事人要求听证的，应在行政机关告知后_____日内提出；②行政机关应在听证的_____日前，通知当事人举行听证的时间、地点 （2）方式：公开举行，涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的除外

六、治安管理处罚

1.治安管理处罚的种类

(1) 主罚：①_____；②罚款；③行政拘留；④吊销公安机关发放的许可证。

(2) 附加罚：限期出境或者驱逐出境，适用对象仅限于违反治安管理的外国人。

2.治安管理处罚的适用

(1) 醉酒的情形

醉酒的人违反治安管理的，应当给予处罚。

(2) 裁量情节

①不满_____周岁：不予处罚，但是应当责令其监护人严加管教。

②减轻处罚或者不予处罚的情形：情节特别轻微的；主动消除或者减轻违法后果，并取得被侵害人谅解的；出于他人胁迫或者诱骗的；主动投案，向公安机关如实陈述自己的违法行为的；有立功表现的。

③已满 14 不满 18 周岁：从轻或者减轻处罚。

④从重处罚的情形：有较严重后果的；教唆、胁迫、诱骗他人违反治安管理的；对报案人、控告人、举报人、证人打击报复的；_____个月内曾受过治安管理处罚的。

⑤处罚但不执行行政拘留的情形：

有下列情形之一的，应当给予行政拘留处罚的，不执行行政拘留处罚：已满 14 周岁不满 16 周岁的；已满 16 周岁不满 18 周岁，初次违反治安管理的；_____周岁以上的；怀孕或者哺乳自己不满 1 周岁婴儿的。

(3) 治安处罚的追究时效

违反治安管理行为在_____个月内没有被公安机关发现的，不再处罚。

七、行政复议机关

行政复议机关的确定如下表所示：

复议机关	管辖范围
------	------

县级以上 地方政府	(1) 对本级人民政府工作部门作出的行政行为不服的； (2) 对下一级人民政府作出的行政行为不服的； (3) 对本级人民政府依法设立的派出机关作出的行政行为不服的； (4) 对本级人民政府或者其工作部门管理的法律、法规、规章授权的组织作出的行政行为不服的； (5) 省、自治区、直辖市人民政府同时管辖对本机关作出的行政行为不服的行政复议案件； (6) 县级以上地方各级人民政府工作部门依法设立的派出机构依照法律、法规、规章规定，以派出机构的名义作出的行政行为不服的行政复议案件（其中，对直辖市、设区的市人民政府工作部门按照行政区划设立的派出机构作出的行政行为不服的，也可以由其所在地的_____管辖）
上一级主 管部门	(1) 对_____、金融、外汇管理等实行垂直领导的行政机关、税务和国家安全机关的行政行为不服的，向上一级主管部门申请行政复议； (2) 对履行行政复议机构职责的地方人民政府司法行政部门的行政行为不服的，可以向本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级司法行政部门申请行政复议
国务院部 门	(1) 对本部门作出的行政行为不服的； (2) 对本部门依法设立的派出机构依照法律、行政法规、部门规章规定，以派出机构的名义作出的行政行为不服的； (3) 对本部门管理的法律、行政法规、部门规章授权的组织作出的行政行为不服的

八、行政诉讼受案范围

行政诉讼受案范围包括具体行政行为、行政不作为、行政协议等。在对行政行为提起诉讼的同时,可以对行政行为所依据的国务院部门和地方人民政府及其部门制定的**规范性文件（不含规章）**，提出一并审查的请求。

不能提起行政诉讼的事项：①国防、外交等国家行为；②行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有_____的决定、命令；③_____对行政机关工作人员的**奖惩、任免**等决定；④法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。

九、行政诉讼的被告

行政诉讼被告的确认如下：

情形		被告
复议后 再起诉	复议改变（只包括改变处理结果）	复议机关
	复议维持	_____
	复议机关不作为	对复议机关不服，以复议机关为被告； 对原具体行政行为不服，以原机关为被告
行政机关委托的组织所作出的行政行为		_____
法律、法规、规章授权的组织作出行政行为		_____
经上级机关批准而作出行政行为		在对外发生法律效力文书上署名的机 关
两个以上行政机关作出同一行政行为		共同被告

背诵手册答案

一、行政法的基本原则

行政法的基本原则如下表所示：

基本原则	具体含义
合法行政	①行政机关必须遵守现行有效的法律；②行政机关应当依照法律授权活动
合理行政	行政决定应当具有理性，属于实质行政法治的范畴，尤其适用于裁量性行政管理活动，具体包括：①公平公正原则（要平等对待行政管理相对人，不偏私，不歧视）；②考虑相关因素原则（作出行政决定和进行行政裁量时，只能考虑符合立法授权目的的相关因

	素，不得考虑不相关因素)；③比例原则，要求合目的性、适当性、损害最小
程序正当	①行政公开原则：除涉及国家秘密和依法受到保护的商业秘密、个人隐私之外，行政机关实施行政管理应当公开，以实现公民知情权 ②公众参与原则：行政机关作出重要规定或者决定，应当听取公民、法人和其他组织的意见。特别是作出对公民、法人和其他组织不利的决定，要听取他们的陈述和申辩 ③回避原则：行政机关工作人员履行职责，与行政管理相对人存在利害关系时，应当回避
高效便民	①行政效率原则：积极履行法定职责、遵守法定时限 ②便利当事人原则：禁止增加当事人程序负担
诚实守信	①行政信息真实原则；②保护公民信赖利益原则
权责统一	①行政效能原则；②行政责任原则

二、公务员

2.公务员的考核

(1) 政治素质。

(2) 专项。

3.公务员的奖惩

(1) 嘉奖。

(2) 6、降级。

5.公务员的回避

(1) 组织。

三、行政许可

2.国务院决定。

3.行政许可的实施

(1) 20。

(2) 5。

四、行政处罚概述

3.行政处罚的种类

行政处罚的种类如下表所示：

学理分类	人身（自由）罚	资格罚	行为罚	财产罚	声誉（申诫）罚
法定种类	行政拘留	暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件	限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业	罚款；没收违法所得、非法财物	警告、通报批评

4.行政处罚的设定

- （2）行政法规。
- （3）吊销营业执照。

5.行政处罚的裁量情节

14。

五、行政处罚程序

1. 2。

2.听证程序与简易程序

听证程序与简易程序的适用条件与主要程序规则如下表所示：

项目	适用条件	主要程序规则
简易程序	①违法事实确凿；②有法定依据；③处罚较轻（警告；对公民罚款 200 元以下，对法人、其他组织罚款 3000 元以下。法律另有规定的从其规定）	当场决定，当场交付处罚决定书
听证程序	①当事人申请，由行政机关组织；②针对较大数额罚款；没收较大数额违法所	（1）时间：①当事人要求听证的，应在行政机关告知后 5 日内提出；②行政机关应在听证的 7 日前，通知当事人举行听证的时间、

	得、没收较大价值非法财物；降低资质等级、吊销许可证件；责令停产停业、责令关闭、限制从业；其他较重的行政处罚等情形	地点 (2) 方式：公开举行，涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的除外
--	--	--

六、治安管理处罚

1.警告。

2.治安管理处罚的适用

(2) 裁量情节

①14。

④6。

⑤70。

(3) 6。

七、行政复议机关

行政复议机关的确定如下表所示：

复议机关	管辖范围
县级以上 地方政府	(1) 对本级人民政府工作部门作出的行政行为不服的； (2) 对下一级人民政府作出的行政行为不服的； (3) 对本级人民政府依法设立的派出机关作出的行政行为不服的； (4) 对本级人民政府或者其工作部门管理的法律、法规、规章授权的组织作出的行政行为不服的； (5) 省、自治区、直辖市人民政府同时管辖对本机关作出的行政行为不服的行政复议案件； (6) 县级以上地方各级人民政府工作部门依法设立的派出机构依照法律、

	法规、规章规定，以派出机构的名义作出的行政行为不服的行政复议案件（其中，对直辖市、设区的市人民政府工作部门按照行政区划设立的派出机构作出的行政行为不服的，也可以由其所在地的人民政府管辖）
上一级主管部门	（1）对海关、金融、外汇管理等实行垂直领导的行政机关、税务和国家安全机关的行政行为不服的，向上一级主管部门申请行政复议； （2）对履行行政复议机构职责的地方人民政府司法行政部门的行政行为不服的，可以向本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级司法行政部门申请行政复议
国务院部门	（1）对本部门作出的行政行为不服的； （2）对本部门依法设立的派出机构依照法律、行政法规、部门规章规定，以派出机构的名义作出的行政行为不服的； （3）对本部门管理的法律、行政法规、部门规章授权的组织作出的行政行为不服的

八、行政诉讼受案范围

普遍约束力、行政机关。

九、行政诉讼的被告

行政诉讼被告的确认如下：

情形		被告
复议后 再起诉	复议改变（只包括改变处理结果）	复议机关
	复议维持	原机关和复议机关
	复议机关不作为	对复议机关不服，以复议机关为被告； 对原具体行政行为不服，以原机关为被告
行政机关委托的组织所作出的行政行为		委托的行政机关

法律、法规、规章授权的组织作出行政行为	该组织
经上级机关批准而作出行政行为	在对外发生法律效力的文书上署名的机关
两个以上行政机关作出同一行政行为	共同被告

第五章 民法

一、自然人的民事权利能力和民事行为能力

1.自然人的民事权利能力始于_____，终于死亡。

2.自然人的民事行为能力

(1) 完全民事行为能力人

①已满 18 周岁的成年人；

②_____周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的。

(2) 限制民事行为能力人

①已满_____周岁，不满 18 周岁的未成年人；

②不能完全辨认自己行为的成年人。

二、监护

未成年人的法定监护人规定如下：

未成年人的法定监护人	当然监护人：父母（注意：父母离婚，不影响法定监护关系）
	父母死亡或者没有监护能力的，由下列 有监护能力 的人按顺序担任监护人：
	第一顺序：_____
	第二顺序：_____
	第三顺序：其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意

三、宣告失踪和宣告死亡

1.宣告失踪

宣告失踪，是指自然人下落不明达到法定期间（满_____年），经利害关系人申请，由人民法院宣告为失踪人并设立财产代管人的法律制度。

2.宣告死亡

宣告死亡的下落不明达到法定期间：①一般情况下，须下落不明满_____年；②因意外事件下落不明，须满_____年；③因意外事件下落不明，且经有关机关证明不可能生存的，无期间限制。

四、诉讼时效

1.普通诉讼时效：_____年。一般自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起算。

2.最长诉讼时效：_____年。自权利受到损害之日起计算。

五、物权变动

1.不动产：不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法_____，发生法律效力。

2.动产：（1）对于一般动产，其物权的设立和转让，自_____时发生法律效力，但法律另有规定的除外；（2）对于特殊动产，如船舶、航空器和机动车等，由于其价值较大，其物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人。

六、担保物权

担保物权，是指为了担保债务的履行，在债务人或第三人的特定物或权利上所设定的一种他物权，包括_____权、_____权、留置权。

七、合同的订立

1.合同订立的形式

当事人订立合同，可以采用书面形式、_____形式或者其他形式。

2.合同订立的一般方式——_____与_____。

八、违约责任

1.定金合同应当以书面形式订立，在_____时成立。

2.定金的数额：由当事人约定，但不得超过主合同标的额的_____，超过部分不产生定金的效力。

九、结婚与离婚

1. 婚姻的效力

(1) 无效婚姻情形：①重婚；②有禁止结婚的亲属关系；③_____。

(2) 可撤销的婚姻

因胁迫结婚的，受胁迫的一方可以向人民法院请求撤销婚姻。请求应当自胁迫行为终止之日起_____年内提出。被非法限制人身自由的当事人请求撤销婚姻的，应当自恢复人身自由之日起一年内提出。

2. 离婚冷静期

协议离婚要经过_____天冷静期。

十、夫妻财产制度

夫妻共同财产	夫妻一方个人财产
(1) 工资、奖金、劳务报酬； (2) 生产、经营、投资的收益； (3) 知识产权的收益； (4) 继承或者受赠的财产，但是遗嘱或者赠与合同中确定只归一方的财产除外； (5) 其他应当归共同所有的财产	(1) 一方的婚前财产； (2) 一方因_____获得的赔偿或者补偿； (3) 遗嘱或赠与合同中确定只归夫或妻一方的财产； (4) 一方专用的_____； (5) 其他应当归一方的财产

十一、法定继承

法定继承人的继承顺序

(1) 第一顺序：配偶、子女、_____。

(2) 第二顺序：_____、祖父母、外祖父母。

十二、知识产权

1. 自然人的作品，其发表权和使用权的保护期为作者终生及其死后_____年。

- 2.发明专利权的期限为_____年，实用新型专利权的期限为_____年，外观设计专利权的期限为 15 年，均自申请日起计算。
- 3.注册商标的有效期：_____年，自核准注册之日起计算。

背诵手册答案

一、自然人的民事权利能力和民事行为能力

- 1.出生。
- 2.自然人的民事行为能力
 - (1) 16。
 - (2) 8。

二、监护

未成年人的法定监护人规定如下：

未成年人的法定监护人	当然监护人：父母（注意：父母离婚，不影响法定监护关系）
	父母死亡或者没有监护能力的，由下列 有监护能力 的人按顺序担任监护人： 第一顺序：祖父母、外祖父母 第二顺序：兄、姐 第三顺序：其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意

三、宣告失踪和宣告死亡

- 1.2。
- 2.4、2。

四、诉讼时效

- 1.3。
- 2.20。

五、物权变动

- 1.登记。
- 2.交付。

六、担保物权

抵押、质。

七、合同的订立

- 1.口头。
- 2.要约、承诺。

八、违约责任

- 1.实际交付定金。
- 2.20%。

九、结婚与离婚

- 1.婚姻的效力
 - (1)未到法定婚龄。
 - (2)一。
- 2.30。

十、夫妻财产制度

夫妻共同财产	夫妻一方个人财产
(1) 工资、奖金、劳务报酬； (2) 生产、经营、投资的收益； (3) 知识产权的收益； (4) 继承或者受赠的财产，但是遗嘱或者赠与合同中确定只归一方的财产	(1) 一方的婚前财产； (2) 一方因受到人身损害获得的赔偿或者补偿； (3) 遗嘱或赠与合同中确定只归夫或妻一方的财产；

除外； (5) 其他应当归共同所有的财产	(4) 一方专用的生活用品； (5) 其他应当归一方的财产
-------------------------	----------------------------------

十一、法定继承

法定继承人的继承顺序

- (1) 父母。
- (2) 兄弟姐妹。

十二、知识产权

- 1. 50。
- 2. 20、10。
- 3. 10。

第六章 其他法

一、劳动合同

1. 劳动合同的试用期条款

- ① 3个月 $\leq$ 劳动合同期限 $<$ 1年的, 试用期 $\leq$ _____个月;
- ② 1年 $\leq$ 劳动合同期限 $<$ 3年的, 试用期 $\leq$ _____个月;
- ③ 劳动合同期限 $\geq$ 3年和无固定期限的劳动合同, 试用期 $\leq$ _____个月。

2. 劳动合同的解除

(1) 用人单位与劳动者协商一致, 可以解除劳动合同。但如果是由用人单位提出解除劳动合同的, 用人单位应向劳动者支付解除劳动合同的经济补偿金。

(2) 用人单位单方解除劳动合同

劳动者有下列情形之一的, 用人单位不得单方解除劳动合同:

- ① 从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查, 或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;
- ② 在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的; c. 患病或者非因工负伤, 在规定的医疗期内的;
- ③ 女职工在孕期、产期、哺乳期的;
- ④ 在本单位连续工作满_____年, 且距法定退休年龄不足五年的;
- ⑤ 法律、行政法规规定的其他情形。

(3) 劳动者单方解除劳动合同

- ① 劳动者提前_____日以书面形式通知用人单位, 可以解除劳动合同。
- ② 劳动者在试用期内提前_____日通知用人单位, 可以解除劳动合同。

二、工伤保险

1. 由_____缴纳工伤保险费, 职工不缴纳工伤保险费。

2. 职工有下列情形之一的, 视同工伤:

- ① 在工作时间和工作岗位, 突发疾病死亡或者在_____小时之内经抢救无效死亡的;
- ② 在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的;

③职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。

三、有限责任公司和股份有限公司 公司的组织机构

	有限责任公司	股份有限公司
股东会	股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。	股东出席股东会会议，所持每一股份有一表决权，类别股股东除外。公司持有的本公司股份没有表决权。
	(1) 由全体股东组成，是公司的权力机构； (2) 表决：①一般决议-表决权过半数通过；②修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议-表决权_____以上通过。	
董事会	(1) 董事会成员为_____以上。规模较小或者股东人数较少的，可以不设董事会，设一名董事。该董事可以兼任公司经理； (2) 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效； (3) 董事会决议的表决，应当一人一票。	
监事会	规模较小或者股东人数较少的，可以不设监事会，设一名监事；经全体股东一致同意，也可以不设监事。	规模较小或者股东人数较少的，可以不设监事会，设一名监事。
	(1) 监事会成员为三人以上。监事会成员应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于_____，具体比例由公司章程规定。 (2) 可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。 (3) 董事、高级管理人员不得兼任监事（高级管理人员：指公司的经理、副经理、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员）。	

四、消费者权益保护

1. 消费者的权利

权利	权利内容
----	------

安全保障权	人身、财产安全不受损害
知情权	知悉商品的价格、产地、生产者、用途、性能、规格、等级等真实情况
_____	自主决定购买或者不购买任何一种商品、接受或者不接受任何一项服务，有权进行比较、鉴别和挑选
_____	获得质量保障、价格合理、计量正确等公平交易条件，有权拒绝经营者的强制交易行为
获取赔偿权	受到人身、财产损害的，享有依法获得赔偿的权利
社团权	依法成立维护自身合法权益的社会组织
获得相关知识权	获得有关消费和消费者权益保护方面的知识的权利
受尊重权	人格尊严、民族风俗习惯受到尊重，个人信息依法得到保护
监督批评权	对商品和服务以及保护消费者权益工作进行监督；检举、控告侵害消费者权益的行为和国家机关及其工作人员在保护消费者权益工作中的违法失职行为；对保护消费者权益工作提出批评、建议

2.经营者的退货义务

(1) 网购等方式下的无理由退货义务——消费者的反悔权

①适用情形：经营者采用网络、电视、电话、邮购等方式销售的商品。

②退货方式：消费者有权自收到商品之日起七日内退货，且无须说明理由。经营者应当自收到退回商品之日起七日内返还消费者支付的商品价款。

③不适用无理由退货的情形：a.消费者_____；b.鲜活易腐的；c.在线下载或者消费者拆封的音像制品、计算机软件等数字化商品；d.交付的报纸、期刊；e.其他根据商品性质并经消费者在购买时确认不宜退货的商品，不适用无理由退货。

④消费者的义务：a.消费者退货的商品应当完好；b.退回商品的运费由消费者承担，经营者和消费者另有约定的，按照约定。

(2) 有理由退货义务

①适用情形：所有商品交易。

②退货原因：a.经营者提供的商品或者服务不符合质量要求；b.依法经有关行政部门认定为不合格的商品，消费者要求退货的，经营者应当负责退货。

③运费负担：经营者应当承担运输等必要费用。

3.民事法律责任之惩罚性赔偿

经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的_____倍;增加赔偿的金额不足五百元的,为五百元。法律另有规定的,依照其规定。

五、不正当竞争行为

不正当有奖销售

经营者进行有奖销售不得存在下列情形:

- (1) 所设奖的种类、兑奖条件、奖金金额或者奖品等有奖销售信息不明确,影响兑奖;
- (2) 采用谎称有奖或者故意让内定人员中奖的欺骗方式进行有奖销售;
- (3) 抽奖式的有奖销售,最高奖的金额超过_____元。

背诵手册答案

一、劳动合同

1.劳动合同的试用期条款

①1;

②2;

③6。

2.劳动合同的解除

(2) 用人单位单方解除劳动合同

④十五;

(3) 劳动者单方解除劳动合同

①30。

②3。

二、工伤保险

1.用人单位。

2.职工有下列情形之一的,视同工伤:

①48;

三、有限责任公司和股份有限公司
公司的组织机构

	有限责任公司	股份有限公司
股东会	股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。	股东出席股东会会议，所持每一股份有一表决权，类别股股东除外。公司持有的本公司股份没有表决权。
	(1) 由全体股东组成，是公司的权力机构； (2) 表决：①一般决议-表决权过半数通过；②修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议-表决权三分之二以上通过。	
董事会	(1) 董事会成员为三人以上。规模较小或者股东人数较少的，可以不设董事会，设一名董事。 该董事可以兼任公司经理； (2) 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效； (3) 董事会决议的表决，应当一人一票。	
监事会	规模较小或者股东人数较少的，可以不设监事会，设一名监事；经全体股东一致同意，也可以不设监事。	规模较小或者股东人数较少的，可以不设监事会，设一名监事。
	(1) 监事会成员为三人以上。监事会成员应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一，具体比例由公司章程规定。 (2) 可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。 (3) 董事、高级管理人员不得兼任监事（高级管理人员：指公司的经理、副经理、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员）。	

四、消费者权益保护

1.消费者的权利

权利	权利内容
安全保障权	人身、财产安全不受损害

知情权	知悉商品的价格、产地、生产者、用途、性能、规格、等级等真实情况
自主选择权	自主决定购买或者不购买任何一种商品、接受或者不接受任何一项服务，有权进行比较、鉴别和挑选
公平交易权	获得质量保障、价格合理、计量正确等公平交易条件，有权拒绝经营者的强制交易行为
获取赔偿权	受到人身、财产损害的，享有依法获得赔偿的权利
社团权	依法成立维护自身合法权益的社会组织
获得相关知识权	获得有关消费和消费者权益保护方面的知识的权利
受尊重权	人格尊严、民族风俗习惯受到尊重，个人信息依法得到保护
监督批评权	对商品和服务以及保护消费者权益工作进行监督；检举、控告侵害消费者权益的行为和国家机关及其工作人员在保护消费者权益工作中的违法失职行为；对保护消费者权益工作提出批评、建议

2.经营者的退货义务

(1) 定作的。

3.三倍。

五、不正当竞争行为

五万。